

개선 요구·권고

제 목 검사원 현장 출퇴근 제도 등 근태 관리 개선

관 련 부 서 'ㅇ' 처

내 용

1. 업무 개요

공사 광역본부·본부·지사(이하 “본부·지사”라 한다)에서는 가스 관련 법령에서 정하는 업무·권한의 위임·위탁 조항¹⁾에 따라 가스 시설·제품 등에 대한 검사업무 권한을 위탁받아 수행하고 있다. 본부·지사의 검사업무는 일반적으로 사무실에 출근하여 검사 계획(일정)을 수립·보고한 다음 검사 현장으로 이동하여 검사를 수행하고, 검사를 완료한 후에는 사무실에 복귀하여 검사 결과를 전산시스템에 입력하고 결재를 득하는 순으로 이루어진다.

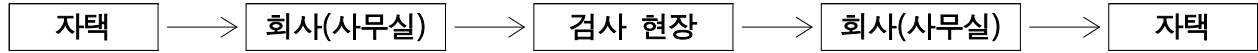
공사에서는 본부·지사에서 검사업무를 효율적으로 수행하기 위해 사무실을 경유하지 않고 자택 등지에서 검사 현장으로 직접 출근하거나 검사 현장에서 퇴근하는 근무 형태로서 현장 출퇴근²⁾ 제도를 마련하여 운영하고 있으며, 공사 29개 본부·지사에서는 2023.9.1.부터 2024.8.31.까지 총 126,490일간(man-day) 검사업무를 수행하였고 이 중 6,464일은(약 5.1%) 현장 출근을 통해 수행한 것으로 확인하였다.

1) 「고압가스안전관리법」 제36조 및 같은 법 시행령 제25조(업무의 위탁), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제61조 및 같은 법 시행령 제32조(권한의 위임·위탁), 「도시가스사업법」 제45조 및 같은 법 시행령 제26조(권한의 위임·위탁 등) 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제57조(업무의 위탁)

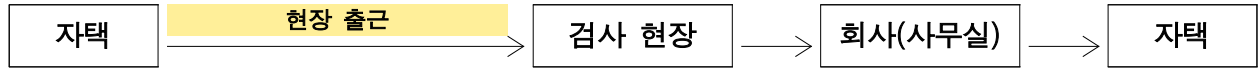
2) 공사 「유연근무제 운영지침」 제3조제4호의2에 따라 현장출근, 현장퇴근 및 현장출퇴근의 유형으로 나눔

【참고: 일반적인 검사 업무 및 현장 출·퇴근 비교】

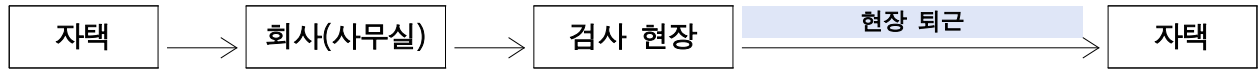
① 일반적인 검사 업무 수행 체계



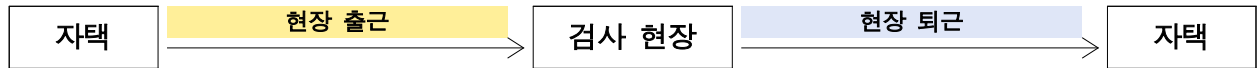
②-1. 현장 출근



②-2. 현장 퇴근



②-3. 현장 출·퇴근



2. 관련 규정 및 판단기준

공사 「유연근무제 운영지침」 제34조(현장출퇴근 신청 및 승인)에 따라 현장출퇴근 근무를 희망하는 직원은 정보시스템을 통해 현장출퇴근을 하고자 하는 해당일까지 결재권자로부터 결재(승인)를 받아야 하며, 결재권자는 신청자의 상황, 현장 특성 등을 종합적으로 고려하여 이를 승인해야 한다.

현장출근을 신청하는 방법은 공사 전산시스템[경로명: 배정 및 검사일정 관리(SC A0010M)]에 접속하여 해당일에 대한 검사 일정을 등록하면서 현장출근 여부를 체크(‘√’)하고 저장한 후 담당 검사부장으로부터 결재를 득해야 한다.

따라서, 검사원은 현장 출근을 신청하고자 할 때에는 자택 등지에서 검사 현장으로 직접 출근하여 검사업무를 수행하는 게 더 효율적인지를 판단하여 현장 출근을 신청해야 하고, 결재권자는 현장 출근 사유, 사무실에서 검사 현장과의 이동 거리·시간, 검사원의 상황 등을 종합적으로 고려한 후 이를 승인해야 함이 타당하다.

[그림 1] 지역 현장출근 신청·결재 화면(예시)

1) 현장출근 신청 화면

검사 일정 계획

본부/검사 / / 계획건수: 8

연

월

결재완료

202 9

[검사일정]

배정일	년도	월	일	연월일	신청일	검사종류	법/대분류	시설명	현장출근	동정검사	대표자	주소
2022	9	2022	1242	2022	6	완성검사	액법/사용시설	주책	대대	아니오	아니오	3-3
2022	9	2022	1243	2022	6	완성검사	액법/사용시설	주책	대대	아니오	아니오	3-3
2022	9	2022	1277	2022	5	완성검사	액법/사용시설	간단	학교	아니오	아니오	222
2022	9	2022	1205	2022	5	완성검사	액법/사용시설			아니오	아니오	1-2
2022	9	2022	2024	2022	5	정기검사	액법/사용시설		11	아니오	아니오	116-3
2022	9	2022	2049	2022	5	정기검사	액법/사용시설	일모	116-3	아	아니오	2-3
2022	9	2022	1178	2022	5	정기검사	액법/사용시설		교	아니오	아니오	803

2) 현장출근 결재 화면

【참고: 공사 근무시간 및 현장출퇴근 제도】

○ 「취업규칙」

제8조의2(근무시간) ① 근무시간은 1일에 8시간, 1주일에 40시간(주 5일 근무)을 기준 근무시간으로 한다. 다만, 관련법 및 단체협약, 기타 노사합의로서 근무시간에 대하여 변경이 있을 경우에는 그에 따른다.

② 근무시작 및 근무종료 시간은 관공서에 준한다. 다만, 공사의 사정에 따라 변경할 수 있다.

제9조(휴식시간) 휴식시간은 근무시간 중 1시간을 실정에 따라 일괄 또는 분할하여 부여한다.

○ 「유연근무제 운영지침」

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1~ 4. <내용 생략>

4의2. “현장출퇴근”이란 검사·점검 등의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 사무실이 아닌 업무현장으로 직접 출근하거나 현장에서 퇴근하는 근무형태를 말하는 것으로 “현장출근”, “현장퇴근”, “현장출퇴근”의 유형으로 나눈다.

제34조(현장출퇴근 신청 및 승인) 현장출퇴근 근무를 희망하는 직원은 정보시스템을 통해 해당일까지 결재권자의 결재를 받아야 하며, 결재권자는 신청자의 상황, 현장특성 등을 종합적으로 고려하여 이를 승인하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

감사실에서는 2023. 9. 1. 부터 2024. 8. 31. 까지 본부·지사에서 수행한 검사(126, 490일) 및 현장 출근(6,464일)을 분석하고, 29개 본부·지사 중 현장 출근 비율이 상대적으로 높은 본부·지사를 대상으로 현장 실태점검을 병행한 결과, 다음과 같이 개선 사항을 도출하였다.

가. 현장 출퇴근 조건 부재

공사 29개 본부·지사에서 2023. 9. 1. 부터 2024. 8. 31. 까지 수행한 현장 출근 6,464일(man-day)을 분석³⁾한 결과, 주(week, 5일)당 ❶ ‘현장 출근 일수가 2일 이상(예> 월·목, 월·수·금)’이거나 ❷ ‘2일 이상 연속하여(예> 월~화, 월~수, 화~금) 현장 출근’한 사례 중 20회 이상 실시한 경험이 있는, 습관적으로⁴⁾ 현장 출근을 하였다고 볼 수 있는 사례가 각각 ❶의 경우 18명(541회, 36.3%), ❷의 경우 11명(316회, 31.1%)으로 현장 출근을 경험한 검사원(481명) 중 습관적으로 현장 출근을 하는 직원 수는 전체 현장 출근 경험 직원의 5.3~7.2%이지만 이들이 차지하는 비중은 31.1~36.3%인 것으로 나타났다.

[표 3] ‘주 2일 이상’ 또는 ‘주 2일 이상 연속’ 현장출근 빈도 분석

❶ 주 2일 이상 현장출근 빈도				❷ 주 2일 이상 연속하여 현장출근 빈도			
소계	20회 이상	10회 이상 20회 미만	10회 미만	소계	20회 이상	10회 이상 20회 미만	10회 미만
250명 1,488회	18명 541회 (36.%)	25명 354회 (23.%)	207명 593회 (39.%)	207명 1,015회	11명 316회 (31.%)	16명 228회 (22.%)	180명 471회 (46.%)

자료: 공사 전산시스템(가스피아-‘검사원별 일정내역조회’) 조회·분석

3) 매 ‘주(week) 단위로 구분하여 현장출근 여부를 분석함으로써 현장출근을 경험한 직원의 ‘주(week)당 평균 현장출근 수행 일’, ‘주(week)당 2일 이상 현장출근 빈도’ 및 ‘주(week)당 2일·3일·4일·5일 연속 현장출근 빈도’에 집중하여 분석함

4) 1년(약 52주) 중 연차휴가(약 4주)를 뺀 48주 중 20주(약 41.7%) 동안을 주 5일 중 2일 이상 또는 2일 이상을 연속하여 현장출근을 한다는 사실은 업무 수행의 상당 부분을 현장출근에 할애하는 것으로 볼 수 있음

감사실에서는 현장 출근 분석자료와 본부·지사 실태점검을 통해 다음의 문제점을 확인하였다.

가) 현장 출근의 비생활권 거주 직원 편의 수단으로 변질

'ㄱ' 본부 소속 'A'와 'B'는 LPG특정사용시설 및 일반판매시설 검사업무를 수행하고 있으며 'A'는 'ㄱ'도 '○○'시 '☆☆'구를, 'B'는 'ㄱ'도 '㉿㉿'시를 담당 지역으로 하고 있다.

'A'는 주로 월·금요일은 자택인 'ㄴ'도 '◆◆'시와 'ㄱ' 본부를 오가며 그외 화~목요일은 'ㄱ' 본부 인근에 거처를 두고 출퇴근하고 있으며, 2023.9.1.부터 2024.8.31.까지 총 38일 현장 출근하였고, 이 중 26일은 월요일 또는 휴가(휴일) 다음 날 현장 출근하였다.

'B'는 자택 소재지('ㄴ'도 '♠♠'시 '○○'읍)와 담당 지역 및 'ㄱ' 본부 위치 관계를 고려⁵⁾하여 'ㄱ' 본부에서는 'B'의 현장 출근에 특별히 제한을 두지 않았고, 'B'는 2023.9.1.부터 2024.8.31.까지 총 99일 현장 출근하였다.

'A'의 현장 출근 일자별 특성을 검토한 결과, △ 월요일 또는 휴일 다음 날 실시한 현장 출근의 경우 검사 일정이 전부 정기검사로 구성되어 현장 출근을 할 만한 시급성이 있다고 보기 어려우며, △ 'A'가 현장 출근 37회를 하는 동안 '○○'시 '☆☆'구 지역을 담당하였고 'ㄱ' 본부 소재지가 '○○'시 '▷▷'구⁶⁾인 점을 고려하였을 때, 자택인 'ㄴ'도 '◆◆'시에서 검사 현장으로 바로 이동하는 게 반드시 현장 출근을 해야 할 만큼 효율적이라고 보기 어렵다.

5) 자택('ㄴ'도 '♠♠'시 '○○'읍)에서 사무실('ㄱ'도 '○○'시 '▷▷'구)에 출근하여 검사 담당 지역('ㄱ'도 '㉿㉿'시)으로 이동하는 경우 편도 이동시간만 2시간이 소요되는[자택→'ㄱ' 본부 1시간, 'ㄱ'본부→'ㄱ'도 '㉿㉿'시 1시간] 반면, 사무실을 거치지 않고 자택에서 'ㄱ'도 '㉿㉿'시로 이동하는 경우 30~40분 소요됨으로써 왕복 환산 시 약 2시간 40분가량 차이 발생

6) 'ㄱ' 본부('○○'시 '☆☆'구)에서 '○○'시 '▷▷'구 최북단 지역인 '▲▲'읍까지는 이동거리 17km, 약 36분 소요(평균 10 00 기준)

또한, 'A'는 2023.9.1.부터 2024.11.4.까지 현장 출근을 38일 하면서 20일에 걸쳐 휴가 등 별도 근태 처리를 하지 않고 13:00 이후에(건별로 13:03~15:18 무렵 출발한 것으로 추정됨) 자택에서 검사 현장으로 출발한 것으로 확인되었고, 'B' 역시 같은 기간 동안 현장 출근을 99일 하면서 20일에 걸쳐 10:00 이후에(건별로 10:00~12:34 무렵 출발한 것으로 추정됨) 자택에서 검사 현장으로 출발한 것으로 확인되어, 관련자 2명 모두 「취업규칙」에서 정하는 시업 시간을 준수하지 않았다.

나) 습관적 현장 출근 및 취지에 부합하지 않는 비효율적 검사 처리

'ㄱ'본부 소속 'B'가 2023.9.1.부터 2024.11.4.까지 한 현장 출근 99일 중 '주(week, 5일) 2일 이상' 현장 출근을 한 경우가 33회였고, '2일 이상 연속하여' 현장 출근을 한 경우가 28회였다.

[표 5] 주 2일 이상 또는 2일 이상 연속 현장 출근 현황('ㄱ'본부 'B')

현장출근 일수 계	[관점 ①] 주 2일 이상 현장출근					[관점 ②] 2일 이상 연속 현장출근					비고
	소계	주 2일	주 3일	주 4일	주 5일	소계	2일 연속	3일 연속	4일 연속	5일 연속	
99일	33회 (91일)	12회 (24일)	17회 (51일)	4회 (16일)	-	28회 (67일)	20회 (40일)	5회 (15일)	3회 (12일)	-	

자료: 공사 전산시스템(가스피아-‘검사원별 일정내역조회’) 조회·분석

'B'가 2023.9.1.부터 2024.8.31.까지 한 현장 출근 99일은 같은 기간 동안 근무일(217일⁷⁾)의 45.6%에 해당하며, 이는 검사업무를 수행하면서 절반 가까이 현장 출근하였다는 것을 의미한다. 현장 출근 비중이 높은 것 자체가 잘못이라고 볼 수 없으나, 'B'가 현장 출근을 한 99일에 대한 검사 일정을 분석하고 면담을 통해 현장 출근 사유를 살펴본 결과, 현장 출근을 한 주원인은 사무실을 거치지 않고 자택('ㄴ'도 '♠♠'시)에서 검사 담당 지역('ㄱ'도 '♣♣'시)으로 출근할 때

7) 2023.9.1~2024.8.31. 366일 중 주말·휴일 122일과 출장·휴가 27일을 제외하면 217일간 근무한 것으로 추정됨

시간을 절약할 수 있기 때문이었고, 신청인 요청 등에 따른 긴요한 검사 건은 없었던 것으로 확인되었다.

또한, 'B'가 수행한 검사 처리 사례 중 2023.10.5.(목) 'ㄱ'도 '㉡㉡'시 ㉡㉡읍 등지로 현장 출근하여 LPG특정사용시설 완성검사를 4건 처리하였고, 다음날인 10.6(금) 역시 'ㄱ'도 '㉡㉡'시 ㉡㉡읍에 현장 출근하여 LPG특정사용시설 정기검사를 6건 처리한 적이 있었다.

이 과정에서 10.5(목) 마지막으로 완성검사를 처리한 검사 현장[상호: 만○○찬, 소재지: ㉡㉡읍 ○○리 25*-37, 14:31 기밀시험 종료]과 다음 날인 10.6(금) 수행한 검사 현장[상호: 경○○○○밥 등 6개소, 소재지: ㉡㉡읍 ○○리 25*-12, 동일 지번(㉡㉡전통시장)에 위치] 간 이동 거리(소요 시간)는 약 200m(도보 3분)인 것으로 확인되었다. 그리고, 일주일 뒤인 10.13(금) 현장 출근하여 처리한 정기검사 7건 중 6건이 10.6(금)에 처리한 검사 현장(㉡㉡읍 ○○리 25*-12, ㉡㉡전통시장)과 동일한 지번(건물)인 것으로 확인되었다.

위 사례를 분석하는 과정에서 비위 행위는 발견되지 않았으나, 'B'가 2023. 10.5(목)~6(금) 및 10.13(금) 3일에 걸쳐 현장 출근하여 위와 같이 처리했다는 점은 현장 출근을 함으로써 검사 현장으로 이동하는 것에 대한 효율성만 추구하였을 뿐 현장 출근 취지(효율적인 업무수행)에 부합되게 검사업무를 수행하였다고 보기 어렵다.

'ㄱ'본부 실태조사 결과 밝혀진 사례를 공사 전체에 동일한 시각으로 적용할 수 없지만 'ㄱ'본부 사례 외에 다른 본부·지사에서도 일부 직원의 경우 '반복적으로 주 2일 이상 또는 2일 이상 연속하여 현장 출근'을 하는 것으로 나타났다.

반복적인 현장 출근 및 ‘ㄱ’본부 현장 조사를 통해 드러난 문제점에 대한 원인을 살펴보면 현재 공사에서는 현장 출근에 대한 정의와 신청 절차만 정하고 있을 뿐 현장 출근을 할 수 있는 조건이 없다.

(※ ‘ㄱ’본부 등 일부 지역에서는 현재 현장 출근에 관한 조건이 없으므로 현장 출근 적정성을 객관적으로 검토하기 어려우며 이를 제한하게 되면 본부·지사별로 현장 출근 신청·승인 기준점의 차이가 발생하게 되는 점 등을 이유로 들어 현장 출근을 할 수 있는 조건이 필요하다는 의견을 제시하였다.)

따라서, 공사 실정 및 유사 업무를 수행하는 타 기관 사례 등을 종합적으로 고려하여 현장 출근 또는 현장 퇴근을 할 수 있는 경우와 제한사항⁸⁾ 등을 마련하고, 이를 관련 사규(규정 또는 지침)에 반영할 필요가 있다.

【참고: 타 기관 현장 출퇴근 운영 사례】

< ○○○○○○○공사 >

현장 출퇴근 근무시간	09:00~18:00 외에 08:00~17:00 등으로 선택할 수 있지만 소정근로시간 준수 - 예> 08:00~17:00 선택 시, 08:00 이전 현장 도착 및 17:00 이후 현장에서 퇴근
현장 출퇴근 대상	- 주간 시간대에 업무수행이 곤란한 유흥업소 등 야간 영업장 - 기타 검사(점검) 업무수행에 필요한 경우로서 부서장이 인정하는 경우
현장 출퇴근 신청 시기	(현장 출근) 전날 근무시간 종료 전까지 (현장 퇴근) 당일 근무시간 종료 전까지
현장 출퇴근 유의 사항	- 현장 퇴근을 한 다음 날 현장 출근 또는 현장 출퇴근 불가 - 휴무일 전일 현장 퇴근 불가 - 휴무일 익일 현장 출근 불가 ※ 위 사항을 원칙으로 하되, 민원 등 부서장이 승인하는 경우 가능
기타 준수 사항	- 관리자는 전산 모니터링 등을 통해 업무 충실도 저하 예방 등 현장 관리 감독 강화 - 일 단위 현장 업무수행 전·후 안전 점검용 단말기에 ‘시작’, ‘종료’ 입력

8) 한국전기안전공사의 경우 ‘현장퇴근 익일 현장출근’, ‘휴무일 전일 현장퇴근’ 및 ‘휴무일 익일 현장출근’ 사용불가 원칙

나. 외근으로 검사업무 시 근무시간 불분명

‘ㄱ’ 본부 ‘A’와 ‘B’는 2023.9.1.부터 2024.11.4.까지 각각 ‘ㄱ’도 ‘○○’시 ‘☆☆’구 및 ‘ㄱ’도 ‘♀♀’시 LPG특정사용시설·일반판매시설 검사업무를 담당하면서 현장에서 검사업무를 종료한 후 사무실에 복귀하지 않고 [표 7]과 같이 16:40~17:30 무렵 현장 퇴근(자택 도착시간 기준)하였다.

[표 7] 17:00~17:30 현장퇴근 사실 내역(‘ㄱ’ 본부 ‘A’·‘B’)

검사원	일자	진입 (IC)	출구		자택 도착시간(추정)	비고
			요금소	통과시간		
‘A’	2024.2.16. (금)	북○○	♣♣	16:44	17:05	▪ ♣♣TG → 자택* 19~22분 소요 * ‘ㄴ’도 ‘◆◆’시 ㅊㅊ구
	2024.3.15. (금)	북○○	♣♣	17:00	17:22	
	2024.3.22. (금)	남♀♀	♣♣	16:55	17:17	
‘B’	2024.1.3. (수)	○◆	서♠♠	16:58	17:05	▪ 서♠♠TG → 자택* 6~9분 소요 * ‘ㄴ’도 ‘♠♠’시 ‘○○’읍
	2024.7.23. (화)	■□	서♠♠	16:53	17:00	

자료: ‘ㄱ’ 본부 제출자료(고속도로 통행료 영수증) 분석·재구성

이에 대해 ‘A’와 ‘B’는 본인이 해당 일자에 검사를 계획하여(가스피아에 검사 일정 등록) 이를 담당부장에게 승인(결재)받은 후 계획한 검사 일정만큼 처리하였기 때문에 복무 기준을 위반하지 않았다고 주장하였다.

「근로기준법」 제58조(근로 시간 계산의 특례) 제1항에 따라 근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 근로 시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로 시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간⁹⁾을 근로한 것으로 정하고 있으며, 제2항에 따라 사용자와 근로자대표와의 서면 합의를 한 경우에는 그 합의에서 정하는 시간을 그 업무수행에 통상 필요한 시간으로 보는 것으로 정하고 있다.

9) 「근로기준법」 제50조(근로시간) 제1항 및 제2항에 따라 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없으며, 1일 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없도록 정함. 공사의 경우, 09:00~18:00(휴게시간 1시간)을 의미함

한편, 공사에서는 「취업규칙」 제8조의2(근무시간) 및 제9조(휴식 시간)에 따라 공사 근무시간은 09:00(시업 시간)부터 18:00(종업 시간)까지이며, 본부·지사에서 수행하는 현장 검사업무에 대한 별도 근무시간을 정하지 않고 있다. 이에 대해 「취업규칙」 운영 부서인 'ㅇ' 처는 검사 수행을 위해 외근하더라도 근무 시간인 09:00~18:00를 준수해야 한다는 견해를 피력하였다.

(※ 「근로기준법」 제58조 제2항에서 정하는 바와 같이 사용자와 근로자대표와의 서면 합의를 통해 별도로 근로 시간을 정하지 않은 것으로 확인됨)

종합하면, 공사 취업규칙 등을 적용하면 근무시간을 준수하지 않은 것으로 볼 수 있지만, 근로기준법을 적용하면 소정근로시간을 근로한 것으로도 볼 수 있는 상황이다.

위 사례에서 살펴본 것처럼 외근이 포함되었을 때 근로 시간 적용 원칙에 대한 관련 법과 공사 내부 규정 간 차이로 인해 외근하여 실시하는 검사업무에 대한 시·종업 시간을 명확하게 하지 않으면, ❶ 계획한 검사 물량을 모두 처리했다면 일반적인 종업 시간(18:00) 이전에 현장에서 퇴근해도 문제없다는 인식이 만연하게 되어 장기적으로는 공사 전체의 검사품질 저하로 이어질 수 있으며(아래 ‘사례’ 참조), ❷ 18:00 이후까지 검사가 연장되는 경우 연장근로 시간·수당을 산정할 때 판단기준이 모호해지는 결과를 초래할 수 있다.

【(과거 사례) 현장 조기 이탈로 인한 검사품질 저하 우려 사례】

- 검사원 'C'는 20**.**.**. 현장 출근을 통해 10:08 무렵 담당 'ㄹ' 지역 도착
- 'C'는 LPG특정사용시설 정기검사 8건을 처리하고 11:45 무렵 'ㄹ' 지역 이탈
- 이후 12:22 무렵 소속 본부·지사 담당 지역 외 'ㄱ' 지역으로 이동 후 개인 용무 처리
- 이날 'C'는 'ㄹ' 지역으로도 회사로도 복귀하지 않았음
- 'C'는 이날 LPG특정사용시설 정기검사 1건을 처리하는 데 소요된 시간은 현장 간 이동 시간을 포함하여 약 12.1분

따라서, 위와 같은 사례를 방지하기 위해 일상적으로 관내 출장 등을 통해
검사업무를 수행하는 경우 현장 출퇴근을 포함하여 시·종업 시간을 명확하게 정
할 필요가 있다.

아울러, 위에서 언급한 본부·지사에서 검사업무를 수행할 때 적용되는 시·
종업 시간이 명확하지 않은 것 외에도 공사 전체적으로(본사, 부설기관 및 본
부·지사) 출·퇴근 시간을 공식적으로 기록할 수 있는 수단이 없어¹⁰⁾ 출·퇴근
시간을 정확하게 기록할 수 없는 형태이다.¹¹⁾ 이에 따라, 공사 전 부서에 임직
원별 출·퇴근 시간을 정확하게 기록할 수 있는 시스템을 구축할 필요가 있다.

10) 본사·연구원의 경우, 본관동을 출입할 때 1층에 설치된 스피드게이트에 사원증을 통과해야 드나들 수 있는 구조로 되어 있
지만 엄밀히 말해 스피드게이트 통과시간을 공식적인 출·퇴근 시간이라고 볼 수 없다.

11) 업무용 PC 접속 이력 등을 토대로 출·퇴근 시간을 추정만 할 수 있는 실정이다.

관련 부서 의견

현장 출퇴근 조건 부재(‘가’ 목)

'ㅇ' 처에서는 현장 출퇴근 이용 건수를 제한하거나 현장 출퇴근 사용 불가
를 원칙으로 할 경우 현장 출퇴근 운영 목적에(검사·점검 등의 업무를 효율적으
로 수행하기 위함) 맞지 않으며, 제도 자체의 효용성을 저해하게 될 것이라는
의견을 밝혔다.

다만, 감사 결과 밝혀진 사례와 같이 현장 출퇴근 제도가 특별한 사유 없이
비생활권 거주 직원의 편의 수단으로 변질되는 문제가 재발하는 사례를 방지하기
위하여 추후 고용노동부 발간 「유연근무제 매뉴얼」 등을 반영하여 현장 출퇴근
사용에 대한 포괄적인 기준 정립은 가능하다는 의견을 제시하였다.

외근으로 검사업무 시 근무시간 불분명(‘나’ 목)

'ㅇ' 처에서는 공사의 경우 「취업규칙」에서 정하는 바에 따라 공사 모든 임
직원의 근무시간은 1일 8시간, 1주 40시간으로 정하고 있고, 시업 및 종업 시간은
관공서에 준하게 운영하도록 정하고 있어 09:00~18:00이며, 이에 따라 본부·지사
에서 수행하는 검사·점검 업무수행을 위한 관내 출장의 경우에도 시·종업 시간은
09:00~18:00까지로 분명히 정해져 있다는 의견을 밝혔다.

다만, 위 내용에도 불구하고 검사·점검 업무를 수행하는 과정에서 발생할
수 있는 현장 출근 또는 현장 퇴근의 경우 관련 업무수행 직원의 복무 기준 이해도를
제고하기 위해 현장 출퇴근 직원의 근무시간은 취업규칙 제8조의2를 따르도록 관련
사규(「유연근무제 운영지침」 등)를 개정할 수 있다는 의견을 제시하였다.

관련 부서 의견 검토 결과

현장 출퇴근 조건 부재(‘가’ 목)

‘ㄱ’ 본부 실태점검 결과 드러난 현장 출퇴근 오용 사례에서 확인된 문제의 핵심은 검사업무 효율성보다는 개인 출근 편의성에만 초점을 두었다는 점이었으며, 이 과정에서 현장 출퇴근 적정 여부를 판단할 수 있는 기준점이 없으므로 본부·지사 검사부장 입장에서는 통제 수단이 없다는 관리상의 문제점과 ‘ㄱ’ 본부에서와 같은 사례가 언제든지 발생할 수 있다는 잠재적인 문제점이 동시에 존재한다는 사실을 확인할 수 있었다.

‘ㅇ’ 처에서 밝힌 것과 같이 현장 출퇴근 이용 건수를 제한하거나 현장 출근 자체를 사용 불가로 원칙으로 하고자 함은 아니며, 감사 결과 확인된 오용 사례의 재발을 방지하고 관리 감독을 강화하기 위한 기본적인 조건을 마련하기 위함이 주목적이다. 이를 위해 본부·지사 실정과 타 기관 사례 등을 종합적으로 고려하여 현장 출퇴근을 위한 기본 조건을 마련하는 것은 타당한 것으로 판단된다.

외근으로 검사업무 시 근무시간 불분명(‘나’ 목)

‘ㅇ’ 처는 공사 모든 임직원은 09:00부터 18:00까지 근무하는 게 원칙이며 본부·지사에서 검사·점검 업무를 수행하는 직원에게도 예외없이 적용된다는 의견을 밝혔지만, 「근로기준법」에서 정하는 ‘사업장 밖 간주 시간제’ 내용을¹²⁾ 적용하면 현재 공사 「취업규칙」 등에서 정하는 사항만으로는 외근으로 검사업무를 하는 경우 현장 출근 시간을 09:00 이전, 현장 퇴근 시간을 18:00 이후로 단정할 수 없는 실정이다.

12) 「근로기준법」 제58조 제1항: 출장 또는 그 외 사유로 근로 시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 간주

그리고, 본부·지사에서 검사·점검 업무를 수행하더라도 검사 행정업무(연간 검사 계획 수립, 검사 전 검사 일정 수립, 검사종료 후 시설 현황 최신화 등) 및 그 외 부대 업무를 수행하기 때문에 본인이 담당하는 업무 중 현장 검사업무가 차지하는 비중이 크다고 볼 수 있지만, 100% 외근을 통해 모든 업무를 수행할 수 없으며 최근까지 검사원의 복무 위반에 따른 징계사례를 살펴보았을 때 16:30을 기준으로 그 이전에 검사 현장에서 퇴근하였을 경우 ‘무단 조기퇴근’으로 간주했다는 공통점을 띄고 있다.

따라서, 공사 본부·지사 검사 환경과 관련 법·공사 사규, 복무 위반 징계사례 등을 종합적으로 고려하였을 때 근로 시간의 전부 또는 일부를 외근하는 경우로서 현장 출근 또는 현장 퇴근하는 경우 적용되는 근로 시간을 명확히 하도록 정하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

조치할 사항

- ① (‘가’에 대하여) ‘ㅇ’ 처장은 관련 부서 협의, 지역(본부·지사) 실정 파악 등을 통해 현장 출퇴근 조건 등을 관련 지침 등에 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)
- ② (‘나’에 대하여) ‘ㅇ’ 처장은 현장에서 검사업무 수행과 같이 근로 시간의 전부 또는 일부를 외근하는 경우로서 현장 출근 또는 현장 퇴근하는 경우 적용되는 근로 시간을 명확히 정하고 이를 관련 사규(규정 또는 지침)에 반영하여 주시기 바라며, 향후 공사 전체에 출·퇴근 시간을 기록할 수 있는 시스템 마련에 대해 검토하고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. (권고)